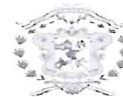




UGEL-Tocache

"Año de la esperanza y fortalecimiento de la democracia" GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN



Resolución Directoral N° 00001113 2026

Tocache, 11 MAR. 2026

VISTO, el Memorando N°0249-2026-RSM/DRE-UGEL-T/D. de fecha 12 marzo del 2026, que autoriza proyectar resolución de improcedente, y la solicitud presentada por la administrada ELENA SILVA TELLO con DNI N° 06167164, docente cesante del régimen pensionario regulado por el Decreto Ley N° 20530, mediante la cual solicita el **pago de intereses legales derivados del reintegro de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total**, así como el pago de la denominada "continua", con Cuarenta y uno (41) folios útiles, y;

CONSIDERANDO:

Que, Mediante solicitud administrativa registro N° 016-2025745311, de fecha 12 de marzo 2025, la solicitante ELENA SILVA TELLO; es docente cesante bajo el régimen del Decreto Ley N° 20530, cesado desde el año 1991, de la Jurisdicción de la UGEL Tocache, Con Domicilio Real en el Jr. Loreto N° 510, Distrito de Uchiza, Provincia de Tocache Región San Martín. Para efectos procesales lo señalamos en el Jr. progreso N° 326 segundo piso Tocache, con casilla electrónica N° 61911 correo electrónico: santacruzpadillaserbando@gmail.com celular N° 941873869, solicita el Pago de reintegro de los intereses legales y pago continuo.

Que, el artículo 48 de la Ley N.° 24029 – Ley del Profesorado, modificada por Ley N.° 25212, establecía que los docentes tienen derecho a percibir una **bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al treinta por ciento (30%) de su remuneración total**, derecho que ha sido reconocido en diversos procesos judiciales promovidos por docentes del sector educación;

Que, la administrada señala que, mediante sentencia emitida por el Juzgado Mixto de Tocache, aprobada mediante Resolución N.° 12 de fecha 11 de abril de 2012, se dispuso el pago de los **devengados por concepto de la bonificación del 30% por preparación de clases y evaluación**, indicando que en dicho proceso **no se solicitó el pago de intereses legales**, razón por la cual formula la presente solicitud administrativa;

Que, conforme al artículo 139 inciso 2 de la Constitución Política del Perú, ninguna autoridad puede dejar sin efecto resoluciones judiciales que han adquirido la calidad de cosa juzgada, ni modificar o retardar su ejecución;

Que, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 123 del Código Procesal Civil del Perú, la cosa juzgada impide que lo resuelto en una sentencia firme sea nuevamente discutido o alterado por autoridad distinta al órgano jurisdiccional que emitió el pronunciamiento;





UGEL-Tocache

"Año de la esperanza y fortalecimiento de la democracia"



GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN

Resolución Directoral N^o 000011102026

Que, el **STC 04587-2004-AA/TC** ha establecido que la ejecución de las sentencias debe realizarse estrictamente conforme al contenido del fallo judicial, no pudiendo las entidades administrativas ampliar o modificar los efectos de lo resuelto;

Que, en tal sentido, si la sentencia judicial que reconoció los devengados del 30% por preparación de clases **no dispuso el pago de intereses legales**, la administración pública **carece de competencia para reconocerlos administrativamente**, correspondiendo a la administrada, de ser el caso, acudir al órgano jurisdiccional competente;

Que, respecto a la solicitud de pago de la denominada **"continua"**, invocada por la administrada en su condición de cesante bajo el régimen pensionario del **Decreto Ley N.º 20530**, debe precisarse que el citado dispositivo legal regula la nivelación progresiva de las pensiones entre servidores activos y pensionistas, **no contemplando el reconocimiento de beneficios adicionales derivados del reintegro de bonificaciones administrativas**;

Que, asimismo, el principio de legalidad previsto en el artículo IV del Título Preliminar de la **Ley N.º 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General** establece que las entidades públicas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y el derecho, dentro de las facultades que les están atribuidas;

Que, mediante Informe N.º 0021-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM.GRRHH-DS, el Área de GRRHH-DS concluye que **no corresponde acceder a lo solicitado**, al no existir mandato judicial que disponga el pago de intereses legales ni sustento legal que ampare el reconocimiento de la denominada "continua";

De conformidad con lo dispuesto en la **Ley N.º 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General**, la **Ley N.º 24029 – Ley del Profesorado**, su reglamento aprobado mediante **Decreto Supremo N.º 019-90-ED**, y las facultades conferidas a la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local;

Que, La solicitud se sustenta en supuestos derechos adquiridos por su condición de docente cesante con más de 20 años de servicios bajo el régimen pensionario del Decreto Ley N.º 20530, al amparo de lo dispuesto por el primer párrafo del art.48 de la ley N.º 24029 modificado por la ley 25212, concordante con el art. 210 del reglamento de la ley del profesorado, aprobado con el DS. N.º 19-90-ED, solicita que se le expida la respectiva resolución de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, reconociendo el reintegro de los intereses legales y pago de la continua, que venían percibiendo calculada sobre la base de la remuneración total permanente.





UGEL-Tocache

"Año de la esperanza y fortalecimiento de la democracia" GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN



Resolución Directoral N°00011102026

Que, es preciso señalar que, conforme a la Décima Sexta Disposición Complementarias, Transitorias Finales, de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, se derogó, entre otras, las Leyes 24029 y 25212, dejándose sin efecto todas las disposiciones que se opongan a la citada ley. En consecuencia, no corresponde otorgar beneficios que excedan lo dispuesto por la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, como son la bonificación personal y compensación vacacional, dado que no se encuentran comprendidos en dicha Ley;

Que, el Principio de Legalidad Presupuestaria. Artículo 77° de la Constitución Política del Estado y la Ley 28411, establece este principio de autotutela del Estado en el uso y disposición de los Recursos Públicos, por lo que solamente puede ejecutarse el gasto que se encuentra presupuestado.



Que, el Principio de Legitimidad Administrativa. El artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, establece que la autoridad solo actúa dentro de las facultades que le están atribuidas, por tanto, no puede ejercer sus funciones con criterio discrecional para reconocer obligaciones no presupuestadas, porque tales actos devienen en nulo;



Que, el numeral 10 del artículo IV de la Ley N° 28175- Ley Marco del Empleo Público, establece que todo acto relativo al empleo público que tenga incidencia presupuestaria debe estar debidamente autorizado y presupuestado,

Que, asimismo el Artículo 26° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, establece que los actos administrativos que afecten el gasto público deben supeditarse, de forma estricta, a los créditos presupuestarios autorizados, quedando prohibido que dichos actos condicionen su aplicación a créditos presupuestarios mayores o adicionales a los establecidos en los presupuestos, bajo sanción de nulidad y responsabilidad del Titular de la Entidad y de la persona que autoriza el acto,

Que, el Artículo 34.2 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto, establece que Los actos administrativos y de administración, los contratos y/o convenios así como cualquier actuación de las Entidades, que generen gasto deben supeditarse, de forma estricta, a los créditos presupuestarios autorizados, quedando prohibido que dichos actos condicionen su aplicación a créditos presupuestarios mayores o adicionales a los establecidos en los Presupuestos, bajo sanción de nulidad de la autoridad competente, y sujetos a responsabilidad civil, penal y administrativa del Titular de la Entidad y de la persona que autoriza el acto. Dichos actos administrativos o de administración no son eficaces,

Que, asimismo, el numeral 4.2 del artículo 4 de Ley N° 32513 "Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2026", establece que: "Asimismo, el numeral 4.2 del artículo 4 de la precitada Ley, establece que: "Todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no



UGEL-Tocache

"Año de la esperanza y fortalecimiento de la democracia"



GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN

Resolución Directoral N°00011102026

cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular de la entidad, así como del jefe de la oficina de presupuesto y del jefe de la oficina de administración, o los que hagan sus veces, en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Que, el Artículo 79 de la Constitución Política del Perú, restricciones en el Gasto Público los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto. El Congreso no puede aprobar tributos con fines predeterminados, salvo por solicitud del Poder Ejecutivo

Que, mediante el Informe Técnico N° 021-2026-GRSM/DRE-UGELT/ADM/G.RR.HH-DS de fecha 9 de marzo del 2026, la OFICINA DE PERSONAL, concluye **DECLARAR IMPROCEDENTE**, lo peticionado por la administrada **ELENA SILVA TELLO**, identificado con DNI N° 06167164, cesante de la Jurisdicción de la UGEL Tocache, con domicilio real en el Jr. Progreso N° 326, Distrito y Provincia de Tocache, Departamento de San Martín, solicita el Pago de los intereses Legales y la continua, correspondiente al periodo del 26 de noviembre de 2012 hasta la actualidad, contenido en el Registro N° 016-2025745311 de fecha 12 de marzo del 2025, deviene en improcedencia, se otorgó conforme a ley.

Que, de conformidad con el Principio de Legalidad Administrativa, previsto en el TUO de la Ley N°27444 "Ley de Procedimiento Administrativo General", establecido en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la presente Ley, que precisa que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas;

Que, con el visado de la Oficina de Personal, el Área de Gestión Institucional, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la oficina de administración y la rúbrica del director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache.

De conformidad con lo establecido en T.U.O de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por el D.S. N° 004-2019-JUS; Ley N° 32513 "Ley de Presupuesto del Sector Público Para El Año Fiscal 2026"; Decreto Legislativo N° 1440 "Del Sistema Nacional De Presupuesto Público";

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - Declarar **IMPROCEDENTE** la solicitud presentada por la administrada **ELENA SILVA TELLO**; Identificada Con DNI N° 06167164, respecto al pago de intereses legales derivados del reintegro de la bonificación especial por





UGEL-Tocache

"Año de la esperanza y fortalecimiento de la democracia" GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN



Resolución Directoral N°00011102026

preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de la remuneración total, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de pago de la denominada "continua", invocada por el administrado en su condición de cesante del régimen pensionario del Decreto Ley N.° 20530, por carecer de sustento legal.

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER, que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el T.U.O de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; al interesado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache: www.ugeltch.gob.pe, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



James

Mag. GLODEAN JAMES, TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GJTC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/GRRHH

